

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2321/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายชูชัย พงษ์อุดมปัญญา กับพวก

จำเลย

นายสมศักดิ์ ยะเลาะห์ จำเลยที่ 4 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 224

ความว่า จำเลยที่ 4 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า เป็นฎีกาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก จึงไม่รับ

จำเลยที่ 4 เห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรค
แรก มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2532 แต่
สำหรับคดีนี้จำเลยที่ 4 ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์วันที่ 12 กันยายน 2532 ซึ่งเป็น
วันที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 เรายังมีผลใช้บังคับอยู่
เมื่อจำเลยที่ 4 มีสิทธิยื่นฎีกาภายในกำหนด 1 เดือนนับแต่วันฟังคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์สิทธิของจำเลยที่ 4 ที่จะยื่นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงในอัตราโทษจำคุกที่เกิน
5 ปี ตามกฎหมายเก่าจึงใช้บังคับได้ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยที่ 4 ด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 155)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 4 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 335 ประกอบมาตรา 336 ทวิ และผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด
ของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ มาตรา 11 ประกอบประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 86 ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 ประกอบมาตรา
336 ทวิ ซึ่งเป็นบทหนัก เรียงกระทงลงโทษทุกกรรมที่เป็นกระทงความผิดจำคุก

กระทรวงละ 4 ปี รวม 3 กระทรวงจำคุก 12 ปี จำเลยที่ 4 ให้การรับสารภาพชั้นสอบสวน ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 8 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 4 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 วรรค 3, 336 ทวิ และผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 8, 11 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 จำคุก 12 ปี ชั้นสอบสวนจำเลยที่ 4 ให้การรับสารภาพ ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 8 ปี นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 4 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 151 แผ่นที่ 2)

จำเลยที่ 4 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 155)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยที่ 4 อ้างว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนั้น เป็นการจำลองเคลื่อนพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2532 มาตรา 11 ให้เพิ่มเติมข้อความเฉพาะมาตรา 218 วรรคสอง ส่วนวรรคแรกนั้น ยังคงไว้้อย่างเดิม และที่จำเลยที่ 4 อ้างว่าจำเลยที่ 4 ต้องโทษจำคุกเกิน 5 ปี จึงมีสิทธิฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้นั้นก็เป็นการเข้าใจกฎหมายคลาดเคลื่อนเช่นกัน เพราะกรณีของจำเลยที่ 4 เป็นการกระทำความผิดหลายกรรมต่างวาระกัน โจทก์อาจแยกฟ้องแต่ละกระทงความผิดได้ จึงต้องดูโทษแต่ละกระทงความผิดว่าจำคุกเกิน 5 ปีหรือไม่ จะรวมเอาโทษทุกกระทงความผิดในคดีนั้นมาเป็นเกณฑ์คิดคำนวณหาได้หรือไม่ คดีนี้ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกจำเลยที่ 4 กระทรวงละไม่เกิน 5 ปี ศาลอุทธรณ์แก้ไข

เล็กน้อย คงลงโทษจำคุกจำเลยที่ 4 เท่าเดิม ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรกที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยที่ 4 อ้างว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนั้น เป็นการจำลองเคลื่อนพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2532 มาตรา 11 ให้เพิ่มเติมข้อความเฉพาะมาตรา 218 วรรคสอง ส่วนวรรคแรกนั้น ยังคงไว้้อย่างเดิม และที่จำเลยที่ 4 อ้างว่าจำเลยที่ 4 ต้องโทษจำคุกเกิน 5 ปี จึงมีสิทธิฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้นั้นก็เป็นการเข้าใจกฎหมายคลาดเคลื่อนเช่นกัน เพราะกรณีของจำเลยที่ 4 เป็นการกระทำความผิดหลายกรรมต่างวาระกัน โจทก์อาจแยกฟ้องแต่ละกระทงความผิดได้ จึงต้องดูโทษแต่ละกระทงความผิดว่าจำคุกเกิน 5 ปีหรือไม่ จะรวมเอาโทษทุกกระทงความผิดในคดีนั้นมาเป็นเกณฑ์คิดคำนวณหาได้ไม่ คดีนี้ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกจำเลยที่ 4 กระทงละไม่เกิน 5 ปี ศาลอุทธรณ์แก้ไขเล็กน้อย คงลงโทษจำคุกจำเลยที่ 4 เท่าเดิม ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรกที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(อัมพร เดชศิริ-เดชา สุวรรณโณ-จรัส อุดมวรชาติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ